

1525280-25.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Erick De Oliveira Carneiro

Prioridade Idoso

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

ERICK DE OLIVEIRA CARNEIRO, qualificado dos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1525280-25.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525280-25.2022.8.26.0228_Controle 2022/001450

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Erick De Oliveira Carneiro

Prioridade Idoso

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

ERICK DE OLIVEIRA CARNEIRO, qualificado dos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 10 de novembro de 2022, aproximadamente às 02h50min, em residência situada à Rua do Grito, nº 712, Ipiranga, ERICK DE OLIVEIRA CARNEIRO, deu início à subtração, durante o repouso e mediante rompimento de obstáculo, de 04 metros de mangueira, 03 metros de cano PVC, uma torneira e um hidrômetro, no valor total de R\$ 150,00, instalados na residência de Carlos Alberto Favila, e apenas não consumou o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo foi apurado, ERICK deliberou aproveitar-se da falta de movimentação da madrugada para subtrair objetos da residência de Carlos Alberto. Para tanto, o acusado serrou o portão de ferro e ingressou no imóvel; em seguida, pegou mangueira, cano e torneira que estavam instalados na casa, bem como arrombou uma porta de madeira do local de leitura de água e dali retirou o hidrômetro.

Ademais, o acusado ERICK apenas não teve absoluto sucesso na empreitada porque a polícia militar foi acionada e o surpreendeu ainda na casa, enquanto cortava a fiação do quadro e energia, em poder dos demais objetos já retirados.

O réu foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva (fls. 30/33).

A denúncia foi recebida em 24 de novembro de 2022, ocasião em que se designou audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 15 de dezembro de 2022, às 13h30min (fls. 52/55).

O réu foi citado (fls. 75) e apresentou resposta escrita à acusação em audiência.

Não sendo hipótese de absolvição sumária, bem como ratificada a denúncia conforme termo de audiência, foi realizada a audiência acima designada, na qual foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pelas partes. Na sequência, o réu foi interrogado.

Ao final, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa do réu, por sua vez, requereu a absolvição, por falta de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do §2º do artigo 155, afastamento da causa de aumento do repouso noturno, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea, a determinação de regime inicial aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do sursis.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A autoria e a materialidade do crime imputado na denúncia ficaram provadas, em especial pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14/15) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Ao prestar declarações em juízo, a vítima Carlos Alberto Favila contou que não presenciou os fatos e não reside no local. Contou que a casa era ocupada por seus pais, mas após o falecimento de seu pai, sua mãe foi residir com o declarante e a residência ficou vazia. Contou que em datas anteriores moradores de rua já tentaram ingressar na residência, chegando inclusive a levar objetos que estavam no quintal. Contou que no dia do ocorrido, ligou para a vítima após obter seu telefone com uma vizinha. Sabe que os policiais estavam fazendo uma ronda pelo bairro quando visualizaram o acusado no interior do imóvel. Chegando no local, pode ver que o

acusado conseguiu serrar ao meio o portão de ferro, sendo que a metade que foi cortada teria sido subtraída pelo acusado. Após isso, o réu pulou esse portão e conseguiu serrar também o cavalete da SABESB. O réu puxou todos os fios do quadro de luz, da campainha. Ele tentou furtar o hidrômetro e a torneira que ficava conectada no local. Não chegou a ver o réu que já estava dentro da viatura. Acompanhou os policiais até a Delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência. O prejuízo foi decorrentes das instalações elétricas, em torno de R\$200,00 ou R\$300,00.

Em depoimento realizado em juízo, o policial militar Stevan Daniel Approbato Pessini contou que, no dia dos fatos, foi acionado para atender uma ocorrência na Rua do Grito, onde há uma residência. Disse que, ao chegar no local, deparou-se com o acusado, ERICK, agachado no corredor existente entre o portão e a porta de entrada da casa, tentando cortar os fios da caixa de iluminação, sendo certo que na sua posse foi localizado o registro de água do imóvel, com cano, torneira e mangueira. Lembra-se que ao lado da residência havia um vazamento de água da calçada. Viu que o réu danificou uma porta de madeira. Quando chegaram o acusado já estava no interior do portão e não sabe como ele ingressou.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Walife Ferreira dos Santos, recordou-se do réu e da ocorrência, tendo confirmado integralmente a versão do seu colega de farda. O réu tentou furtar o registro de água, mangueira. Sabe também que o réu quebrou um caixa de madeira. Souberam pelo proprietário que um portão de ferro tinha sido serrado.

Ao ser interrogado em juízo, o réu ERICK DE OLIVEIRA CARNEIRO disse que entrou no interior da residência, retirou a torneira, a mangueira e pegou um saco para levar os objetos quando foi detido. Fez isso porque estava usando drogas e morando na rua. Faz uso de crack há um ano e pouco. Contou que já ficou internado, trancou sua faculdade, separou de sua esposa. Tem dois filhos de 12 anos e 2 anos. Ambos residem com as mãos. Está com 33 anos. Trabalhava reciclando e tirando entulhos.

Essa é, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do réu.

Nota-se que o depoimento da vítima e das testemunhas policiais se mostram coerentes e harmônicos, não deixando dúvidas a respeito da autoria e materialidade do delito. E não houve qualquer comprovação nos autos de que as testemunhas teriam algum motivo escuso para querer prejudicar o réu gratuitamente e lhe imputar delito de tamanha gravidade. Prestaram depoimentos consistentes e entrelaçados e a defesa nada provou que os possa enfraquecer ou tornar suspeitos. Também não há qualquer incongruência entre o que disseram na fase extrajudicial e o que afirmaram em juízo.

No caso em tela, os depoimentos dos policiais militares merecem especial atenção, sobretudo porque lograram em abordar o réu em flagrante delito e ainda no exercício da prática delitiva. Com isso, não restam dúvidas acerca da autoria e da materialidade do crime de furto qualificado aqui apurado.

Como se vê, através de relato robusto e harmônico, o policial militar Stevan Daniel Approbato Pessini, em depoimento realizado em sede policial (fls. 03), contou que ao chegar no local dos fatos "(...) deparou-se com o autor, ERICK, no corredor existente entre o portão e a porta de entrada da casa, tentando cortar os fios da caixa de iluminação, sendo certo que na sua posse foi localizado o registro de água do imóvel, com cano, torneira e mangueira (...)". Dessa forma, nota-se que o policial Stevan foi capaz de descrever a ação do acusado, especificando como ocorreu a dinâmica delitiva.

No que tange o depoimento dos policiais militares, consigna-se que: “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).

Ademais, ressalta-se que o réu foi preso em flagrante delito.

Na Lição de De Plácido e Silva: “Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática, pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo” (Vocabulário Jurídico, De Plácido e Silva, Vol. I, Editora Forense, Rio de Janeiro, Edição Universitária, 1ª Edição, 1987, pág. 307).

O próprio termo “flagrante”, derivado do latim *flagrans* (ardente, abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o que é claro, o que é evidente ou patente. Ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação. Mirabete preleciona que: “A palavra 'flagrante' é derivada do latim, *flagrare* (queimar) e *flagrans*, *flagrantis* (ardente, brilhante, resplandecente) que, no léxico é acalorado, evidente, notório, visível, manifesto. Em sentido jurídico, flagrante é uma qualidade do delito, é o delito que está sendo cometido, praticado, é o ilícito patente, irrecusável, insofismável, que permite a prisão de seu autor, sem mandado, por ser considerado a 'certeza visual do crime'. Portanto, a possibilidade de se prender alguém em flagrante delito é um sistema de auto defesa da sociedade, derivada da necessidade social de fazer cessar a prática criminosa e a perturbação da ordem jurídica, tendo também o sentido de salutar providência acautelatória da prova da materialidade do fato e da respectiva autoria” (Processo Penal, Júlio Fabbrini Mirabete, Editora Atlas, São Paulo, 2ª Edição revista e atualizada, 1992, pág. 356).

Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa, a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime. Portanto, a verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalece.

Assim, corroborando a autoria do réu, cita-se o auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14/15, o qual confirma o intento criminoso do réu em subtrair os seguintes objetos: 04 metros de mangueira, 03 metros de cano PVC, uma torneira e um hidrômetro, avaliados no valor total de R\$ 150,00.

Dessa forma, as provas firmes e coerentes confirmam que o réu ERICK, durante o repouso noturno, tentou subtrair, em proveito próprio, objetos instalados na residência da vítima Carlos Alberto Favila.

Da não aplicação da causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal, referente ao crime ter sido praticado durante o repouso noturno.

Em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema nº 1.087), a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a causa de aumento de pena pela prática de furto durante o repouso noturno (artigo 155, § 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, § 4º, do Código Penal).

No mais, restou caracterizada a qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal. Isto porque, conforme se depreende do depoimento realizado em sede policial da vítima Carlos (fls. 05): “(...) a parte

superior do portão de acesso ao imóvel foi subtraída, ressaltando que, para tanto, foi necessário serrar as três barras de ferro que a unia a inferior, e que o medidor de água, que também era revestido por uma porta de madeira com um trinco, foi arrancado pelo autor (...)" Referida versão foi integralmente mantida na audiência realizada em juízo. Do mesmo modo, os policiais militares produziram narrativa que confirma a incidência do rompimento de obstáculo.

Por fim, ficou demonstrado que o interesse do acusado era consumir o delito de furto, de modo que o crime apenas não se consumou porque os policiais militares foram acionados e rapidamente chegaram ao local dos fatos, logrando abordar o acusado ainda no exercício da prática delitiva. Desse modo, configura-se o tipo penal na modalidade tentada, tendo em vista que o delito não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade do réu, tal como estabelece o artigo 14, II do Código Penal.

Art. 14 - Diz-se o crime:

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Em suma: o conjunto probatório depõe com meridiana clareza contra o acusado e apresenta-se suficiente para suportar a convicção de que praticou o furto qualificado, na modalidade tentada, tal como descrito na denúncia.

Apurada a responsabilidade penal, passo à dosimetria da pena, atenta às regras de fixação de pena previstas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, uma vez que, embora o réu apresente histórico delitivo - que demonstra, inclusive, personalidade voltada à prática de crime de furto -, estes processos não podem ser considerados como maus antecedentes, uma vez que não transitaram em julgado (fls. 22/23). Nesse sentido, o Plenário do STF, em julgamento de repercussão geral, firmou o entendimento de que: "PENAL- FIXAÇÃO -ANTECEDENTES CRIMINAIS - INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO - DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais". (STF RE 591054). O mesmo posicionamento foi cristalizado pelo Enunciado nº 444 da Súmula do STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base". Sendo assim, inicia a pena em 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a ausência de agravantes. Por outro lado, presente a atenuante da confissão, uma vez que, o réu confessou em juízo a autoria da prática delitiva. Contudo, deixo de considerá-la, por ser impossível reduzir a pena abaixo do mínimo legal diante da súmula 231 do STJ. Portanto, permanece a pena no mesmo patamar anterior.

Na terceira fase, deve ser considerada a tentativa, nos moldes do art. 14, II do Código Penal, de forma que, à luz do o iter criminis percorrido, reduzo a pena em 1/3 (um terço), tendo em vista que o acusado já havia retirado uma série de bens para a subtração, passando então a reprimenda para o patamar definitivo de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Sendo o acusado primário à época dos fatos, possível a substituição da pena. Levando em consideração a pena aplicada, o fato de que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado e os motivos indicam que substituição é suficiente para a repressão e prevenção do crime e, ainda, que se trata de medida socialmente recomendável, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena por duas penas restritivas de direitos, consistente em Prestação de Serviços à Comunidade e Prestação Pecuniária consistente no pagamento

do valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato delituoso, para ser convertido na aquisição de cestas básicas a serem entregues a entidades públicas ou privadas em funcionamento neste Município que possuam destinação social e atuem em prol da comunidade.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, em audiência admonitória a ser designada, caberá indicar as entidades beneficiadas com a prestação de serviços e a prestação pecuniária (cestas básicas).

Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos imposta, fixo para ambas, o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Considerada a ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado, que está preso, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu ERICK DE OLIVEIRA CARNEIRO pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, a qual substituo por duas penas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação, a serem definidas pelo juízo da execução criminal e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, arbitrados unitariamente no mínimo legal.

Considerando que a pena do réu foi substituída por restritiva de direitos, concedo a ele o direito de apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Porque ausente informação segura quanto ao valor do prejuízo, deixo de estabelecer valor mínimo de reparação civil (art. 387, IV, do CPP).

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Condene os acusados ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade concedida por ser assistido pela Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA